

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2857/2538

ธนาคาร สห ธนาคาร จำกัด  
นาย นิคม ศรีอุดม กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 95

๕. พยานโจทก์มิได้เป็นประจักษ์พยานรู้เห็นว่าจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ในสัญญากู้เงิน ทั้งโจทก์มิได้นำผู้ที่รู้เห็นข้อเท็จจริงดังกล่าวมาเบิกความต่อศาลที่โจทก์อ้างเหตุในชั้นฎีกาว่า พนักงานสาขาของโจทก์ผู้รู้เห็นกรณีที่จำเลยที่ 1 เข้าทำสัญญากับโจทก์ ย่อมต้องบอกเล่าให้ ๕.ทราบโดยละเอียดแม้ ๕. จะมารับตำแหน่งภายหลังการทำสัญญา ก็ย่อมทราบได้อย่างแน่ชัดว่าจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานของธนาคารนั้นเป็นเพียงการคาดเดาของโจทก์ที่อ้างขึ้นในชั้นฎีกาโดย ๕. มิได้เบิกความถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวเลย คำเบิกความของพยานโจทก์มีน้ำหนักน้อยเมื่อพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาปราศจากน้ำหนักฟังไม่ได้ว่าลายมือชื่อในช่องผู้กู้ในสัญญากู้เงินตามฟ้องเป็นลายมือชื่อของจำเลยที่ 1 ดังนี้ เมื่อโจทก์สืบไม่สมฟ้องและจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ตามในสัญญากู้เงินดังกล่าวแล้ว จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันและผู้จำนองเป็นประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ด้วย

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันชำระหนี้ 243,639.53 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 130,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้นำทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดนำเงินชำระให้โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินชำระให้โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยเป็นลูกค้าของโจทก์ไม่เคยกู้ยืมเงินโจทก์ ลายมือชื่อผู้กู้ในสัญญากู้ทำยฟ้องไม่ใช่ลายมือชื่อจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินจากโจทก์ตามสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.3 หรือไม่ และจำเลยที่ 2 ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบในเงินกู้ตามเอกสารหมายเลข จ.3 พร้อมทั้งดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าวหรือไม่ โจทก์มีนายธรรมบุญสมบูรณ์สิน ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์เพียงปากเดียวมาเบิกความเป็นพยานโจทก์ประกอบเอกสารอ้างว่าจำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินโจทก์และทำสัญญากู้เงินตามเอกสารหมายเลข จ.3 ไว้เป็นหลักฐาน โดยจำเลยที่ 2 เข้าเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ปรากฏตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.8 ทั้งยังจำนองที่ดินไว้เป็นประกันด้วย ปรากฏตามหนังสือสัญญาจำนองเป็นประกัน เอกสารหมายเลข จ.6 แต่

นายธรรมบุญพยานโจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยที่ 1 ถามค้านว่า "ข้าฯ มาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการธนาคารโจทก์ สาขาชุมภาวปี เมื่อเดือนตุลาคม 2530 สัญญากู้สัญญาจำนองทำก่อนที่ข้าฯ มาทำงานที่สาขาชุมภาวปี" และอีกตอนหนึ่งว่า "ผู้กู้จะต้องมาลงลายมือชื่อในสัญญากู้ต่อหน้าพนักงานธนาคารที่ธนาคารเท่านั้น" แสดงว่านายธรรมบุญ พยานโจทก์มิได้เป็นประจักษ์พยานรู้เห็นว่าจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ในสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.3 ทั้งโจทก์มิได้นำผู้ที่รู้เห็นข้อเท็จจริงดังกล่าวมาเบิกความต่อศาลที่โจทก์อ้างเหตุในชั้นฎีกาว่าพนักงานของโจทก์สาขาชุมภาวปีผู้ที่รู้เห็นกรณีที่จำเลยที่ 1 เข้าทำสัญญากับโจทก์ย่อมต้องบอกเล่าให้นายธรรมบุญ ทราบโดยละเอียดแม้นายธรรมบุญจะมารับตำแหน่งภายหลังการทำสัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.3 ก็ย่อมทราบได้อย่างแน่ชัดว่า จำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อในเอกสารหมายเลข จ.3 ต่อหน้าพนักงานของธนาคารนั้น เป็นเพียงการคาดเดาของโจทก์ที่อ้างขึ้นในชั้นฎีกา โดยนายธรรมบุญมิได้เบิกความถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวเลย คำเบิกความของพยานโจทก์จึงมีน้ำหนักน้อย นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังให้การและนำสืบพยานบุคคลประกอบพยานเอกสารว่าลายมือชื่อจำเลยที่ 1 ในสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.3 เป็นลายมือชื่อปลอม ศาลฎีกาตรวจเปรียบเทียบลายมือชื่อในเอกสารหมายเลข จ.3 ที่โจทก์อ้างว่าเป็นลายมือชื่อของจำเลยที่ 1 กับลายมือชื่อของจำเลยที่ 1 ที่ลงไว้ในใบแต่งตั้งนายก็ดี ลงไว้ท้ายคำเบิกความรวมทั้งรายงานกระบวนการพิจารณาคดีนี้ และที่อ้างส่งประกอบคำให้การเอกสารหมายเลข ล.1 รวมตลอดไปจนถึงที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการและบัตรอื่น ๆ ของจำเลยที่ 1 รวม 3 ฉบับ ตามเอกสารหมายเลข ล.2 ถึง ล.4. และลายมือชื่อที่ลงไว้เป็นหลักฐานในการรับเงินเดือนตามสำเนาภาพถ่ายบัญชีเงินเดือนเอกสารหมายเลข ล.5 ปรากฏว่าลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ที่จำเลยที่ 1 อ้าง รวมทั้งที่ศาลฎีกาสามารถตรวจเปรียบเทียบกับที่ปรากฏต่อศาลในสำนวนคดีนี้ล้วนมีลักษณะและลีลาการเขียนเป็นอย่างเดียวกันมีเหตุผลน่าเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อของจำเลยที่ 1 แต่กลับแตกต่างไปจากลายมือชื่อผู้กู้ในสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.3 ที่

โจทก์อ้างโดยสิ้นเชิง พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาปราศจากน้ำหนักจึงฟังไม่ได้ว่า  
ลายมือชื่อในช่องผู้กู้ในสัญญากู้เงินตามเอกสารหมายเลข 3 เป็นลายมือชื่อของจำเลยที่  
1 โจทก์สืบไม่สมฟ้องจำเลยที่ 1 หากต้องรับผิดชอบโจทก์ตามในสัญญากู้เงินดังกล่าวไม่  
เมื่อไม่มีหนี้ที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์ จำเลยที่ 2 ซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นผู้ค้า  
ประกันและผู้จำนองเป็นประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์  
เช่นเดียวกัน

พิพากษายืน

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ